# CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION (CGL)

## ARTICLE 1 – DÉFINITIONS

- Loueur : IONYKAR SAS
- Locataire : signataire du contrat
- Conducteur autorisé : personne déclarée et acceptée par le Loueur
- Véhicule : véhicule loué et ses accessoires
- Franchise : somme maximale restant à charge du Locataire

## ARTICLE 2 – CONDITIONS D'ACCÈS À LA LOCATION

Le Loueur se réserve le droit de refuser toute location sans justification.

Toute fausse déclaration entraîne la nullité du contrat.

## ARTICLE 3 – MISE À DISPOSITION DU VÉHICULE

Le véhicule est remis en bon état apparent, propre et conforme à la réglementation.

L'état du véhicule fait foi jusqu'à preuve contraire.

## ARTICLE 4 – UTILISATION DU VÉHICULE

Le Locataire s'engage à :

- respecter le Code de la route ;
- utiliser le véhicule de manière raisonnable ;
- vérifier les niveaux ;
- signaler immédiatement toute anomalie.

## ARTICLE 5 – INTERDICTIONS FORMELLES

Il est strictement interdit :

- de conduire sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants ;
- de participer à des compétitions ou essais ;
- de sous-louer ou prêter le véhicule ;
- de tracter ou remorquer ;
- de transporter des matières dangereuses ;
- de circuler hors zone autorisée sans accord écrit.

Toute infraction entraîne déchéance totale de garantie.

**ARTICLE 6 – ENTRETIEN – PANNE – ASSISTANCE**

L'assistance est incluse.

Toute panne résultant d'une mauvaise utilisation est intégralement facturée au Locataire.

**ARTICLE 7 – RESTITUTION – RETARD**

Tout retard entraîne une pénalité de 20 € par heure entamée, sans préjudice d'une prolongation de location.

**ARTICLE 7 BIS – LIEU DE RESTITUTION – RAPATRIEMENT DU VÉHICULE**

Le véhicule doit impérativement être restitué au lieu de restitution indiqué au contrat de location.

En cas de non-restitution du véhicule à ce lieu sans accord préalable du Loueur, ce dernier procédera au rapatriement du véhicule.

Les frais de rapatriement seront intégralement facturés au Locataire au tarif de 10 € TTC par kilomètre, calculés entre le lieu où le véhicule est laissé et le lieu de restitution contractuel.

**ARTICLE 8 – CARBURANT**

Tout carburant manquant est facturé 3 € par litre.

En cas de restitution du véhicule avec un niveau de carburant supérieur à celui constaté lors de la remise, aucun remboursement, compensation financière ou avoir ne sera accordé au Locataire.

**ARTICLE 9 – KILOMÉTRAGE**

Le kilométrage inclus est précisé dans le contrat de location.

Tout kilomètre supplémentaire non inclus dans le forfait est facturé au tarif de 0,60 € TTC par kilomètre.

**ARTICLE 10 – PROPRETÉ – FRAIS**

Le véhicule doit être restitué dans un état de propreté équivalent à celui constaté lors de la remise, compte tenu d'une utilisation normale.

Est considéré comme "véhicule sale"(facturation 50 € TTC) :

- intérieur poussiéreux ou encrassé,
- traces légères de boue ou sable sur les tapis,
- salissures légères sur la carrosserie nécessitant un lavage simple,
- présence de déchets non volumineux.

Est considéré comme "véhicule très sale" (facturation 150 € TTC) :

- taches visibles sur les sièges ou moquettes,
- présence excessive de boue ou de salissures incrustées,
- poils d'animaux en quantité importante,
- déchets volumineux,
- odeurs persistantes (hors tabac).

Tabagisme :

Toute trace ou odeur de tabac dans le véhicule entraîne une facturation forfaitaire de 200 € TTC, indépendamment des frais de nettoyage.

**ARTICLE 11 – ASSURANCE**

Assurance tout risque avec assistance en cas de panne, incluant un remorquage pris en charge par le loueur à hauteur maximale de 200€ TTC, sans frais pour le Locataire, sous réserve que la panne ne résulte pas :

- d'une utilisation non conforme du véhicule,
- d'une négligence manifeste,
- d'une erreur de carburant,
- d'un défaut de surveillance des niveaux,
- ou d'un non-respect des Conditions Générales de Location.

Cas excluant la prise en charge

Lorsque la panne est imputable au Locataire, l'intégralité des frais d'assistance, de remorquage, de dépannage et d'immobilisation pourra être refacturée au Locataire, sans application de la franchise.

Immobilisation du véhicule

En cas d'immobilisation du véhicule pour panne, aucune indemnité, remboursement ou compensation ne pourra être exigée par le Locataire, sauf disposition légale impérative contraire.

Sont exclus de la garantie :

- les effets personnels ;
- les dommages intentionnels ;
- tout usage interdit.

Les garanties d'assurance sont accordées dans la limite des franchises prévues à l'ARTICLE 12 et à l'ARTICLE 12 BIS – Véhicule déclaré économiquement irréparable (Épave).

En cas de classement du véhicule en véhicule économiquement irréparable (VEI) ou véhicule gravement endommagé (VGE), une franchise forfaitaire spécifique de 5 000 € TTC reste intégralement à la charge du Locataire.

## ARTICLE 12 – FRANCHISE & RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

Franchise contractuelle de 1 500 €.

En cas de :

- fausse déclaration,
- alcool ou stupéfiants,
- non-respect des CGL,

La responsabilité financière du Locataire devient illimitée.

## ARTICLE 12 BIS – VÉHICULE DÉCLARÉ ÉCONOMIQUEMENT IRRÉPARABLE (ÉPAVE)

En cas de sinistre survenu pendant la durée de la location entraînant le classement du véhicule en véhicule économiquement irréparable (VEI) ou véhicule gravement endommagé (VGE), communément désigné comme véhicule épave, tel que constaté par un expert automobile agréé ou par l'assureur du Loueur, il est expressément convenu ce qui suit :

1. Franchise spécifique épave

Par dérogation aux dispositions de l'ARTICLE 12, une franchise forfaitaire spécifique de 5 000 € TTC sera intégralement mise à la charge du Locataire.

2. Champ d'application

Cette franchise s'applique quelle que soit la responsabilité du sinistre, y compris en cas:

- de sinistre responsable,
- de sinistre non responsable,
- d'absence de tiers identifié,
- de force majeure, sauf disposition légale impérative contraire.

3. Indépendance des autres frais

Cette franchise de 5 000 € TTC est cumulative et non limitative, et s'applique sans préjudice:

- des frais non couverts par l'assurance,
- des frais de remorquage, gardiennage, expertise,
- des frais d'immobilisation du véhicule,
- de la perte d'exploitation subie par le Loueur,
- de toute responsabilité financière illimitée prévue aux présentes CGL en cas de faute grave.

4. Prélèvement et recouvrement

Le Locataire autorise expressément le Loueur à:

- prélever tout ou partie des sommes dues au titre de cette franchise sur la caution,
- réclamer le solde restant dû par tout moyen légal si la caution s'avère insuffisante.

5. Reconnaissance expresse du Locataire

Le Locataire reconnaît avoir été pleinement informé de l'existence et du montant de cette franchise spécifique « véhicule épave » et l'accepter sans réserve lors de la signature du contrat de location.

## ARTICLE 13 – SINISTRE, DOMMAGES ET FRAIS ASSOCIÉS

En cas de dommage constaté sur le véhicule pendant ou à l'issue de la location, les frais sont facturés au Locataire selon la grille dommages simplifiée ci-dessous, sans préjudice de l'application de la franchise contractuelle ou d'une responsabilité financière illimitée en cas de faute grave.

| Type de dommage | Frais de sinistre |
|---|---|
| Micro-rayure (superficielle, non déformante) | 100 € TTC |
| Rayure profonde (visible, déformante ou traversante) | 500 € TTC |
| Jante rayée | 300 € TTC par jante |
| Rétroviseur endommagé | Devis du garagiste majoré de 30 % TTC |
| Pare-chocs endommagé | Devis du garagiste majoré de 30 % TTC |
| Sinistre résultant d'un choc | Devis du garagiste majoré de 30 % TTC |
| Perte de clé(s) ou clé non restituée | 250 € TTC |
| Frais de gestion administrative de sinistre | 50 € TTC |

Dispositions importantes :

- Cette grille est indicative et non exhaustive.
- Tout dommage non listé sera facturé sur devis, avec application d'une majoration de 30 %.
- Le Loueur se réserve le droit de facturer : les frais d'immobilisation du véhicule et la perte d'exploitation.
- les frais annexes liés au sinistre (expertise, remorquage, gardiennage).

Rappel responsabilité

En cas de :

- conduite sous alcool ou stupéfiants,
- conducteur non déclaré,
- fausse déclaration,
- non-respect des CGL,

La franchise de 1 500 € devient inapplicable et la responsabilité financière du Locataire est illimitée, conformément aux présentes Conditions Générales de Location.

**ARTICLE 13 BIS – CONTRAVENTIONS ET INFRACTIONS**

Conformément aux dispositions des articles L121-6 et L233-1 du Code de la route, le Loueur est légalement tenu de communiquer aux autorités compétentes, et notamment à l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI), l'identité et les coordonnées du Locataire ou du conducteur autorisé ayant la garde du véhicule au moment de l'infraction.

Le Locataire autorise expressuellement le Loueur à procéder à cette transmission.

Des frais administratifs de traitement de 25 € TTC par infraction seront facturés au Locataire.

**ARTICLE 14 – VOL – VANDALISME – PERTE**

En cas de vol, tentative de vol ou vandalisme, le Locataire doit :

- effectuer un dépôt de plainte dans un délai de 24 heures suivant la fin de la location ;
- transmettre immédiatement le récépissé au Loueur ;
- restituer l'ensemble des clés et documents du véhicule.

À défaut, le Loueur pourra exiger la valeur totale du véhicule, sans application de franchise.

**ARTICLE 15 – CAUTION**

La caution peut être conservée en cas de sommes dues.

**ARTICLE 16 – DONNÉES PERSONNELLES**

IONYKAR SAS collecte et traite les données personnelles du Locataire et, le cas échéant, du conducteur additionnel dans le cadre exclusif de la gestion du contrat de location, de la facturation, de la caution, de l'assurance, de l'assistance et, le cas échéant, du traitement des infractions routières (transmission obligatoire ANTAI).

Ces données sont strictement nécessaires à l'exécution du contrat et au respect des obligations légales.

Elles peuvent être transmises uniquement aux partenaires indispensables (assurance, assistance, prestataires techniques et autorités compétentes). Elles ne sont jamais revendues à des tiers.

Les données sont conservées pendant la durée nécessaire à la gestion du contrat puis archivées pour la durée légale obligatoire.

Conformément au RGPD, le Locataire dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et, lorsque applicable, d'opposition. Toute demande peut être adressée à : contact@ionykar.fr. Le Locataire peut également saisir la CNIL.

Traitement conforme RGPD.

**ARTICLE 17 – RÉSILIATION**

Résiliation possible en cas de manquement grave.

**ARTICLE 18 – POLITIQUE D'ANNULATION ET REMBOURSEMENT**

Toute demande d'annulation doit être formulée par écrit par le Locataire et adressée au Loueur.

En cas d'annulation de la réservation par le Locataire, les conditions suivantes s'appliquent :

- Annulation effectuée au moins 1 mois avant la date de début de la location:
  Le Locataire bénéficie d'un remboursement intégral (100 %) des sommes versées.
- Annulation effectuée dans un délai compris entre 2 semaines et 1 mois avant la date de début de la location:
  Le Locataire bénéficie d'un remboursement à hauteur de 50 % des sommes versées.
  Ce remboursement partiel ne s'applique que pour les annulations intervenant après

2 semaines complètes et avant 1 mois plein précédant la date de début de la location.

- Annulation effectuée moins de 2 semaines avant la date de début de la location: Aucun remboursement ne sera effectué, quelles que soient les raisons de l'annulation, sauf disposition légale impérative contraire.

Aucun avoir, compensation financière ou indemnisation complémentaire ne pourra être réclamé par le Locataire en dehors des dispositions prévues ci-dessus.

**ARTICLE 19 – DROIT APPLICABLE**

Le présent contrat et les Conditions Générales de Location sont régis exclusivement par le droit français. En cas de différend relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat, le Locataire s'engage à rechercher, en priorité, une solution amiable directement avec le Loueur.

À défaut d'accord amiable, et sauf disposition légale impérative contraire, la compétence est attribuée aux tribunaux français du ressort du siège social de la société IONYKAR SAS. Pour les locataires agissant en qualité de consommateur, les règles légales relatives à la compétence territoriale protectrice demeurent applicables.

La langue du contrat et de référence pour tout litige est la langue française.
Droit français – tribunaux compétents.